

0013712-85.2016.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... do local, da rua, ele não presenciou o furto. Na verdade, quando fui fazer o BO, eu levei ele como testemunha de que aconteceu o furto.

O acusado Glauco Rodrigues Daibs disse que se foi dito que ele furtou foi porque de fato furtou, mas não se recorda de ter pegado os fios da empresa.

No presente caso, não foi produzida prova capaz de demonstrar, com segurança, a autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0013712-85.2016.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013712-85.2016.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 641/2016 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 3255/2016 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Glauco Rodrigues Daibs

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

GLAUCO RODRIGUES DAIBS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, porque segundo apurado, no dia 25 de julho de 2016, às 06h00, na Rua Capitão Manuel Rudge, n.º 790, Vila Oliveira, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, aproximadamente 6,5 metros de fio de cobre de bitola 50, avaliados indiretamente em R\$800,00 (oitocentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 59, pertencente ao estabelecimento comercial Offer (Baldarena e Baldarena LTDA ME).

A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2017 (fls. 71).

Em 26 de abril de 2018 ocorreu a suspensão do processo e do curso do prazo

prescricional, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 112).

Citado às fls. 134 e 144.

Resposta à acusação fls. 139.

Foi mantido o recebimento da denúncia e prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 145).

Durante a instrução processual, foram ouvidos o representante da vítima, uma testemunha e interrogatório do réu por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

As partes ofertaram memoriais escritos (fls. 239/242 e 246/249).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

As provas produzidas em juízo não obtiveram êxito em comprovar que o delito foi praticado pelo acusado, não obstante a materialidade delitiva estar comprovada pelo relatório investigativo de fls. 06/13, boletim de ocorrência de fls. 30/31, auto de avaliação de fls. 59.

Em juízo, a testemunha Marcelo Evaristo disse que eu não posso falar como ocorreu. O crime foi registrado pelas câmeras de monitoramento e conseguiu ver as imagens. Encaminhou a filmagem à Delegacia. Viu o furto pela filmagem. Era o indivíduo que esta ai. Conhecia o acusado antes dos fatos porque ele sempre ficava andando pelo local. Três dias antes eu vi o acusado passando pelo local. Foi furtado cerca de 10 (dez) metros de fio de cobre.

O representante da vítima Ricardo Garcia Baldarena contou que houve um furto de fios na data dos fatos quando a loja ainda estava em reforma. Foi verificado nas câmeras de segurança. Confirma o crime. Não viu com clareza a autoria delitiva, não confirmaram quem roubou os fios. Pelas câmeras não deu para identificar ninguém. O crime ocorreu às seis horas da manhã. Não conhece o denunciado, nunca o viu antes. O Marcelo é segurança do local, da rua, ele não presenciou o furto. Na verdade, quando fui fazer o BO, eu levei ele como testemunha de que aconteceu o furto.

O acusado Glauco Rodrigues Daibs disse que se foi dito que ele furtou foi porque de fato furtou, mas não se recorda de ter pegado os fios da empresa.

No presente caso, não foi produzida prova capaz de demonstrar, com segurança, a autoria do réu em relação ao crime descrito na denúncia, o que impede a procedência da mesma.

A testemunha Marcelo alegou ter reconhecido o acusado como o furtador pelas imagens registradas. No entanto, as imagens juntadas aos autos não são claras o suficiente para apontar a autoria delitiva (fls. 07/13). Aliás, o próprio representante do estabelecimento lesado, Ricardo, disse que não conseguiram identificar pelas imagens quem furtou os fios, não pode ver com clareza a autoria delitiva.

A suposta confissão do acusado, no momento em que ele disse que: "se foi dito que furtou é porque de fato furtou", não encontra amparo nas provas colhidas, de modo que, sozinha, não se pode autorizar um decreto condenatório. Ademais, evidente, pelos documentos juntados aos autos, que o réu é portador de doença mental (fls. 225/233).

É evidente a confusão e desorientação do denunciado quando interrogado nas duas fases da persecução penal. Além disso, foi atestado que o réu é portador de doença psiquiátrica caracterizada como esquizofrenia paranoide (fls. 225/223).

Portanto, diante da fragilidade probatória e considerando os princípios constitucionais de presunção de inocência e da dúvida em favor do réu, forçosa a absolvição.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu GLAUCO RODRIGUES DAIBS, qualificado nos autos, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA